

In The Supreme Court of Bangladesh

High Court Division

(Criminal Appellate Jurisdiction)

Present:

Mr. Justice Abu Taher Md. Saifur Rahman

And

Mr. Justice Md. Bashir Ullah

Criminal Appeal No. 499 of 2022

Mohammad Borhan Uddin.....Accused-appellant

-Versus-

The State and another.....Respondents

Mr. A.B.M. Shahjahan Akanda, Advocate

.....For the accused-appellant

Ms. Salina Akter Chowdhury with

Mr. Mohammed Azijur Rahman, Advocates

....For the respondent No. 2

Heard on: 13.11.2023, 29.11.2023 and 31.01.2024

Judgment on: The 11th of February, 2024

Abu Taher Md. Saifur Rahman, J:

This appeal is directed against the order dated 03.11.2021 passed by the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No. 07, Chattogram in Nari-O-Shishu Nirjatan

Case No. 277 of 2021, arising out of Panchlaish Model Police Station Case No. 42 dated 24.11.2020, corresponding to G.R. Case No. 745 of 2020 under section 11(Ga) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in-2003) and thereby framing of charge against the accused-appellant under section 11(Ga) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in-2003).

At the time of admission this appeal, the Court was pleased to stay all further proceedings of the aforesaid Nari-O-Shishu Nirjatan Case till to disposal of this Appeal.

For disposal of this Appeal, the relevant facts may briefly be stated as follows:

That one Anjuman Ara (Sneha) as complainant filed a petition of complaint on 17.11.2020 being Nari-O-Shishu Petition Case No. 297 of 2020 before the learned Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No. 7, Chattogram under section 11(Ga)/30 of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in-2003) alleging inter alia that the complainant got married with the accused-appellant Mohammad Borhan Uddin on 17.02.2018. The complainant alleged that the accused-appellant demanded **Tk. 10,00,000/-** (Taka Ten lac) from her as dowry. On the date of occurrence dated

14.11.2020 at around 6.00 a.m. accused-appellant came to the house of complainant and created a pressure upon her for the aforesaid dowry amount and being refused she was assaulted by her husband, the accused-appellant. Hence the instant case was filed.

After investigation, the police has submitted the charge sheet against the accused-appellant under section 11(Ga) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in-2003). On being transferred the case has registered as Nari-O-Shishu Case No. 277 of 2021 and subsequently the charge was framed against the accused-appellant on 03.11.2021 under section 11(Ga) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in-2003). Being aggrieved, the accused-appellant preferred the instant appeal before this Court.

Mr. A.B.M. Shahjahan Akanda, the learned Advocate for the appellant mainly submits that in violation the provision of section 27 of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in-2003) the learned Tribunal took cognizance of the instant case directly which is illegal and not sustainable in law and as such the order of framing charge against the accused-appellant is illegal and liable to be set aside.

He further contended that as per FIR, police report and the impugned order it is evident that no medical certificate has been submitted before the Trial Court and as such the order of framing charge dated 03.11.2021 is also liable to be set aside.

As against this, Ms. Salina Akter Chowdhury, the learned Advocate for the opposite party No. 2 submits that after compliance of all legal formalities the learned Tribunal took the cognizance of the instant case and thereby framing of charge against the accused-appellant under section 11(Ga) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in-2003). Since, there is no error of law and as such the instant appeal is liable to be dismissed.

Heard the submissions of the learned Advocates of both sides and perused the materials on record thoroughly.

The only issue for determination of the Appeal is to see whether the impugned order dated 03.11.2021 passed by the learned Tribunal in Nari-O-Shishu Case No. 277 of 2021 is liable to be set aside.

In order to appreciate the contention of the learned Advocate of both the parties it is necessary to examine

the relevant provision of section 27 of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in-2003) which reads as follows:

“২৭। ট্রাইব্যুনাালের এখতিয়ার- (১) সাব- ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(১ক) কোন অভিযোগকারী উপ-ধারা (১)-এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে হলফনামা সহকারে ট্রাইব্যুনাালের নিকট অভিযোগ দাখিল করিলে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করিয়া-

(ক) সন্তুষ্ট হইলে অভিযোগটি অনুসন্ধানের (inquiry) জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অভিযোগটি অনুসন্ধান করিয়া সাত কার্য দিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনাালের নিকটি রিপোর্ট প্রদান করিবেন;

(খ) সন্তুষ্ট না হইলে অভিযোগটি সরাসরি নাকচ করিবেন।

(১খ) উপ-ধারা (১ক) এর অধীন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কোন ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,

(ক) অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উক্ত রিপোর্ট ও অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন;

(খ) অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন

মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই কিংবা অভিযোগের সমর্থনে কোন প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগটি নাকচ করিবেন;

(১গ) উপ-ধারা (১) এবং (১ক) এর অধীন প্রাপ্ত রিপোর্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বা তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল, যথাযথ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২)

(৩)

In the instant case, the complainant filed a petition of complaint on 17.11.2020 against the accused-appellant and others under section 11(Ga) and 30 of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in-2003) before the learned Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No. 07, Chattogram. After examination of the complainant, the learned Tribunal passed an order dated 17.11.2020 which reads as follows:

“অভিযোগকারী আঞ্জুমান আরা (স্নেহা) এর অভিযোগটি পাওয়া গেল। অভিযোগকারী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারায় আসামী ১। মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন, ২। আজিজ ও ৩। মঞ্জু এর বিরুদ্ধে অভিযোগটি আনয়ন করেছেন। দেখলাম।

উহা সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে নোট দেয়া হোক।

নারী ও শিশু ও নিৰ্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ২৭(১ক) ধারায় অভিযোগকারীর জবানবন্দি গ্রহণ করলাম। অভিযোগকারীপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শুনলাম।

অভিযোগকারীর জবানবন্দি, অভিযোগ বিবরণী, এফিডেভিট ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করলাম। পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামী আজিজ ও মঞ্জু উল্লেখিত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নয়।

এমতাবস্থায়, অত্র অভিযোগের দায় হতে অভিযুক্ত আজিজ ও মঞ্জু-কে বাদ দেয়া হলো।

অন্যত অভিযোগটি আসামী মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন এর বিরুদ্ধে F.I.R. গণ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অফিসার-ইন-চার্জ পাঁচলাইশ থানা চট্টগ্রাম কে নির্দেশ দেয়া হল। ”

After having an inquiry police submitted a charge sheet dated 06.03.2021 against the accused-appellant under section 11(Ga) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in-2003). Subsequently, the date was fixed on 04.10.2021 for taking cognizance. After hearing of both parties, the learned Tribunal took the cognizance of the case instant case against the accused-appellant under section 11(Ga) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 vide its order dated 04.10.2021. The relevant portion of the said order reads as follows:

“অভিযোগ আমলে গ্রহণ বিষয়ে শুনানী ও দরখাস্ত সমূহ শুনানীর জন্য নথি পেশ করা হল।

তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রদত্ত অভিযোগপত্র, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দী ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

সার্বিক বিবেচনায় আসামী মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারার অপরাধের প্রাথমিক সত্যতা আছে গণ্যে তার বিরুদ্ধে উক্ত ধারায় অভিযোগ আমলে নেয়া হল।”

Subsequently, upon hearing of both parties the learned Tribunal framed charge against the accused-appellant on 03.11.2021 under section 11(Ga) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000.

On perusal of all the aforesaid orders it is crystal clear that the learned Tribunal after compliance of all legal formalities took cognizance of the instant case on the basis of the police report dated 06.03.2021. On perusal of the petition of complaint, police report as well as the impugned order it appears that there is a prima facie case against the accused-appellant which needs to be decided by the trial Court. The other contentions as raised by the accused-appellant are matter of evidence.

In such view of the aforesaid legal position, we do not find any error of law.

Having regard to the aforesaid facts and circumstances of the case and the reasons as stated above we do not find any substances of this appeal.

Accordingly, the appeal is dismissed.

The order of stay granted earlier by this Court is hereby stand vacated.

The learned Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No. 07, Chattogram is hereby directed to dispose of the aforesaid Nari-O-Shishu Case No. 277 of 2021 expeditiously in accordance with the law.

Communicate this judgment and order at once.

Md. Bashir Ullah, J:

I agree